

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5783/2537

พนักงานอัยการจังหวัดตราด
นางสาวระเบียบ เอติญัตติ
นายถวิล พงศ์ประพันธ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

รถยนต์ของกลางเป็นของบริษัท ต. ที่ผู้ร้องเช่าซื้อและชำระราคายังไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา กรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางยังเป็นของบริษัท ต. ผู้ร้องมิใช่เจ้าของ
รถยนต์ของกลาง จึงไม่มีสิทธิร้องขอคืน ตาม ป.อ. มาตรา 36

รถยนต์ของกลางเป็นของบริษัท ต. ที่ผู้ร้องเช่าซื้อและชำระราคายังไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา กรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางยังเป็นของบริษัท ต. ผู้ร้องมิใช่เจ้าของ
รถยนต์ของกลาง จึงไม่มีสิทธิร้องขอคืน ตาม ป.อ. มาตรา 36

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

ศาลจังหวัดตราด - นายสุวัฒน์ ไวยพัฒน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชาย พงษ์ธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ